

일련번호	05	감사자	토목 3급 임효원		공 개(○) 비공개()
신분상 조치인원	2	재정상 조치방법	-	재정상 조치금액	-

주의요구 · 통보

제 목 용역계약의 설계변경 관리 미흡

소 관 부 서 ●●●●처, ○○○○○○○처

조 치 부 서 ☆☆☆☆처, ●●●●처, ○○○○○○○처

내 용

1. 업무개요

●●●●처는 「자연재해대책법」에 의거 ‘▣▣▣계통 광역상수도 노후관 개량사업’의 재해영향 예측 및 저감대책 수립을 위한 재해영향평가 용역을 시행중이고, ○○○○○○○처는 「산업안전보건법」 제64조(도급에 따른 산업재해 예방조치)에 의거 안전교육장이 설치되지 않은 정수장 5개소를 대상으로 ‘안전보건교육을 위한 장소 등 제공 이행’을 목적으로 “K-Safety 다목적실” 설치를 위한 설계용역을 시행중에 있다.

2. 관계 규정 및 판단기준

「계약예규」(용역계약일반조건) 제19조(계약기간의 연장)에 따르면, 계약상대자는 계약상대자의 책임없는 사유에 의한 계약기간 연장의 사유가 계약기간 내에 발생한 경우, “계약기간 종료전에 지체없이” 계약담당공무원(감독원)에게 서면으로 연장신청을 하여야 하고, 계약담당공무원(감독원)은 계약기간 연장 신청이 접수된 때에는 즉시 그 사실을 조사 확인하고 해당 용역이 적절히 이행될 수 있도록 계약기간의 연장 등 필요한 조치를 하여야 한다.

아울러, 「건설기술관리규정」 제33조(용역 감독), 제57조(공사의 중지 및 재시공) 및 제37조(다른 규정의 준용)에 따르면 용역시행부서의 장은 용역 중지 또는 재착수로 계약기간의 연장 등이 필요하다고 인정되면 “즉시” 계약변경에 필요한 조치를 취하고, 그 결과를 재무통합시스템(FMS) 및 건설통합관리시스템(CMS)에 입력하여야 한다.

3. 감사결과 확인된 문제점

●●●●●처는 상기 용역에 대하여 ■■■ 광역상수도 노후관 개량사업의 설계노선 미확정으로 인하여 2024. 04. 30일부로 용역과업 중지를 시행하는 것으로 ‘과업중지’ 공문을 발송하였고, 약 2개월이 경과된 시점(당초 준공기한 경과)까지 별도의 계약변경에 필요한 절차를 이행하지 않은 채, 감사가 진행중인 2024. 06. 28.에 이르러서야 계약기간 변경에 대한 내부방침 및 계약기간 변경을 계약부서에 의뢰하였다.

○○○○○○○처는 상기 용역에 대하여 정수장 내 공용건축물 인허가 협의기간이 추가 소요됨에 따라 「계약예규」(용역계약일반조건) 제32조(용역의 일시정지)에 의거, 2024. 01. 29일부로 용역과업 중지를 시행하는 것으로 ‘용역중지 통보’ 공문을 발송한 이후, 약 5개월 이상 경과되고, 준공기한 또한 약 5개월 이상 경과된 감사일까지 별도의 계약변경 절차를 이행하지 않는 등 상기 각 용역감독원은 「계약예규」 및 「건설기술관리규정」에 따른 감독원으로서 업무를 적정하게 수행하지 않았다.

관련부서 의견

●●●●●처, ○○○○○○○처는 감사결과를 수용하며, 별다른 의견을 제시하지 않았다.

조치할 사항

① ☆☆☆☆처장은 관련 규정에 따른 용역의 감독원 업무를 소홀히 한 관련자를 “주의” 조치하시기 바랍니다. (주의요구)

[관련자] 생략

② ●●●●●처장은 「건설기술관리규정」에 의거하여 용역감독원 업무에 철저를 기하시기 바랍니다. (통보)

③ ○○○○○○○처장은 「건설기술관리규정」에 의거하여 용역감독원 업무에 철저를 기하시기 바랍니다. (통보)